

1527104-87.2020.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Ana Helena Rodrigues Mellim

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 31ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 26/09/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2320161/2020 - 72º D.P. VILA

PENTEADO, 15365827 - 72º D.P. VILA PENTEADO, 4307/20/335 - 72º D.P. VILA PENTEADO, 2320161 - 72º D.P. VILA ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

31ª Vara Criminal

Av. Dr. Abrahão Ribeiro, nº 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1527104-87.2020.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1527104-87.2020.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2320161/2020 - 72º D.P. VILA

PENTEADO, 15365827 - 72º D.P. VILA PENTEADO, 4307/20/335 - 72º D.P. VILA PENTEADO, 2320161 - 72º D.P. VILA PENTEADO

Autor:

Justiça Pública

Denunciado:

THAWANY CRISTHINE SANTOS SOUZA

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Ana Helena Rodrigues Mellim

Vistos.

THAWANY CRISTHINE SANTOS SOUZA, qualificada nos autos do processo, foi denunciada como incurso no artigo 33, "caput", c/c artigo 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06 c/c o artigo 61, inciso II, alínea "j" (calamidade pública) do Código Penal., porque supostamente no dia 24 de dezembro de 2020, por volta das 8h30min, na Rua Doutor Araújo Castro, altura do número 94, Cachoeirinha, nesta Capital, na companhia do adolescente Kauan Guilherme dos Santos Gomes, trazia consigo, para fins de comércio, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, 36 (trinta e seis) porções de Cocaína, na forma de "crack" (massa

líquida: 13,8g), 15 (quinze) porções de Cannabis Sativa L - Tetrahydrocannabinol (massa líquida: 33,4g), 06 (seis) porções de Cocaína (massa líquida: 4,3g), 01 (uma) porção de "Skunk" - Tetrahydrocannabinol (massa líquida: 0,2g) e 02 (dois) tubos de Tricoroetileno (massa líquida: 10ml), conforme laudo pericial de fls 122/130.

Após o recebimento da denúncia (fls.106/107), a acusada foi pessoalmente citada (fls. 139) e apresentou resposta à acusação às fls. 146/147.

Não tendo sido hipótese de absolvição sumária, foi admitida a instrução criminal, momento em que foram ouvidas as testemunhas e realizado o interrogatório da ré.

É o relatório.

Fundamento e Decido.

A ação penal é improcedente vez que se restou amplamente demonstrada a responsabilidade da acusada pela prática da traficância em companhia do adolescente Kauan.

A materialidade está comprovada através do boletim de ocorrência (fls 7/10), do auto de exibição/apreensão (fls 16/17) e pelo auto de apreensão do adolescente (fls 20/21 e fls 36/38). Por sua vez, a autoria restou comprovada através do auto de prisão em flagrante (fls. 5/6) e dos depoimentos das testemunhas.

Em depoimento, os policiais militares relataram que estavam em patrulhamento pelo local, conhecido ponto de venda de entorpecentes, quando avistaram o adolescente Kauan e a ré Thawany sentados em um banco sobre o qual repousava um estojo. Por suspeitarem do casal, os policiais resolveram realizar a abordagem, momento no qual o adolescente Kauan tentou, sem êxito, empreender fuga. Em revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado. Porém, ao abrirem o estojo que se encontrava repousado no banco, foram encontradas diversas variedades de entorpecentes.

A ré negou que a droga fosse dela, dizendo ser do irmão, do adolescente em questão e que estava ali com ele por acaso . Kauan, por sua vez, não desmente a versão da ré para os policiais.

Os depoimentos foram confirmados em juízo, respeitado o contraditório e a ampla defesa.

Nenhum ato de traficância foi presenciado pelos policiais por parte da ré, que não correu porque disse que a droga não era dela.

É o caso de absolvição por falta de provas diante do contexto probatório.

Diante do exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE a ação e absolvo THAWANY CRISTHINE SANTOS SOUZA das acusações feitas na exordial com fulcro no artigo 386, VII do CPP.

Publicada em audiência, saem os presentes devidamente intimados. Façam-se as anotações e comunicações de praxe.

Servirá a presente como ofício.

P.I.C.

São Paulo, 26 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA